

CONCURSO DO



INSS

Ética



Nome: Paulo Marcio de Oliveira

CPF: 015.643.033-90



Olá, concurseiro! Esse material tem como objetivo te ajudar na sua aprovação no INSS. Lembre-se de utilizar também o cronograma para facilitar seus estudos. Boa sorte!

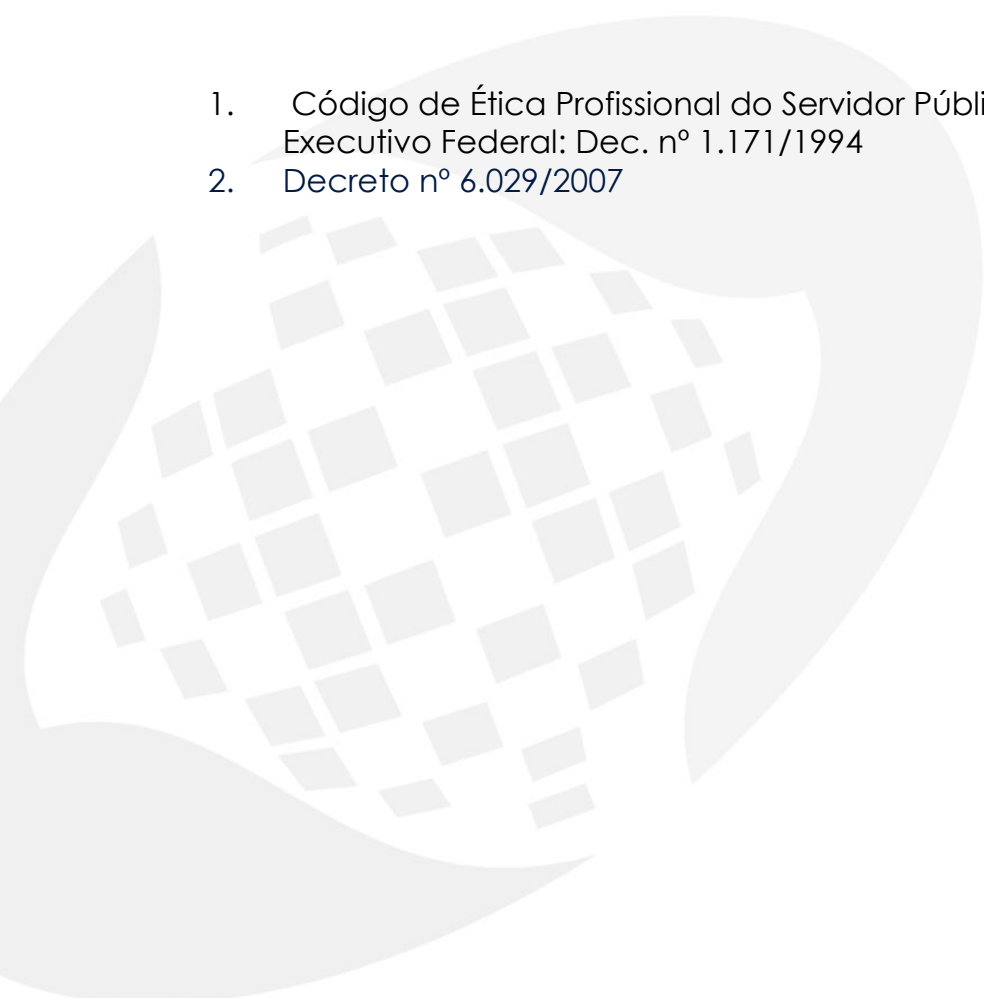


Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



ÍNDICE

1. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Dec. nº 1.171/1994
2. Decreto nº 6.029/2007



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



1. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

O **Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal**, instituído pelo **Decreto nº 1.171/1994**, estabelece princípios e normas de conduta para os servidores públicos federais, com o objetivo de garantir um comportamento ético, transparente e íntegro no exercício de suas funções. O Código é um instrumento que visa promover a moralidade administrativa, além de orientar a atuação dos servidores no trato com o público e na gestão da coisa pública.

A seguir, exploraremos os pontos fundamentais do Código, detalhando suas principais diretrizes, deveres e proibições.

1. Finalidade do Código de Ética

O Código de Ética tem como finalidade consolidar os princípios morais que devem orientar a conduta dos servidores públicos. Ele define um padrão de comportamento baseado na integridade, lealdade e respeito ao interesse público, assegurando que as ações dos servidores sejam sempre pautadas pela ética e pela legalidade. O cumprimento desse código é essencial para garantir a confiança da sociedade na Administração Pública.

Princípios norteadores do Código de Ética:

- Probidade
- Transparência
- Moralidade
- Imparcialidade
- Compromisso com o interesse público

2. Princípios Éticos do Servidor Público

Os princípios éticos que orientam a conduta dos servidores públicos federais são os alicerces do Decreto nº 1.171/1994. Eles visam a assegurar que a atuação do servidor seja sempre voltada ao interesse público e que respeite os direitos dos cidadãos. A seguir, destacam-se alguns dos princípios essenciais:

Dignidade, Decoro e Zelo: O servidor deve agir sempre de forma digna, com decoro e zelo, tanto no exercício de sua função quanto em sua vida pessoal, preservando a confiança do público na Administração Pública.

Respeito à Legalidade: Todo servidor público deve cumprir e fazer cumprir as leis, observando o princípio da legalidade. Isso significa que as ações do servidor devem estar sempre em conformidade com a legislação vigente.

Moralidade Administrativa: As decisões administrativas devem atender à moralidade, ou seja, devem ser tomadas com base em valores éticos, sendo vedadas ações que, embora legais, contrariem os princípios da moral e da boa-fé.

Transparência e Publicidade: O servidor deve garantir a publicidade de seus atos, assegurando que as informações administrativas sejam claras e acessíveis ao público, exceto nos casos em que o sigilo seja imprescindível.

3. Deveres do Servidor Público

O Código de Ética lista uma série de deveres que devem ser observados pelos servidores públicos no exercício de suas funções. Esses deveres garantem a eficácia e a moralidade da atuação administrativa. Entre os principais deveres, destacam-se:

Dever de Cortesia e Respeito: O servidor deve tratar o público e os colegas de trabalho com urbanidade, respeito e atenção, independente da hierarquia ou situação. A cortesia deve ser uma constante no relacionamento do servidor com os cidadãos.

Dever de Eficiência: O servidor deve desempenhar suas funções com diligência, eficiência e responsabilidade, buscando sempre otimizar os recursos públicos e prestar serviços de qualidade à sociedade.

Dever de Lealdade ao Interesse Público: O servidor deve sempre agir com lealdade ao interesse público, colocando o bem coletivo acima de interesses particulares ou corporativos.

Dever de Sigilo: O servidor deve manter o sigilo sobre informações sensíveis ou confidenciais, que tenham chegado ao seu conhecimento em razão do cargo que ocupa, salvo quando autorizado ou exigido por lei.

4. Proibições e Vedações

O Código de Ética também especifica comportamentos que são vedados aos servidores públicos, a fim de evitar práticas que comprometam a moralidade administrativa ou coloquem em risco o interesse público.

Utilização de Cargo para Proveito Pessoal: O servidor não pode se valer de sua posição ou função pública para obter vantagens pessoais, seja para si ou para terceiros. Isso inclui a proibição de usar informações privilegiadas ou bens públicos em benefício próprio.

Conflito de Interesses: O servidor deve evitar qualquer situação que possa gerar conflito entre seus interesses particulares e os interesses da Administração Pública. Ele deve agir com imparcialidade, sem permitir que interesses externos interfiram em suas decisões.

Recebimento de Presentes ou Vantagens: É vedado ao servidor público aceitar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de presente, benefício ou vantagem que possa comprometer sua imparcialidade ou integridade no exercício da função.

Omissão de Informações: O servidor não pode omitir informações que sejam de interesse público ou que devam ser prestadas em conformidade com suas atribuições. A transparência é um dos pilares da ética pública.

5. Comissão de Ética

O Código de Ética prevê a criação de **Comissões de Ética** nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com a finalidade de orientar e fiscalizar a conduta ética dos servidores. Essas comissões têm o papel de apurar infrações éticas e recomendar medidas corretivas ou punitivas.

Competências da Comissão de Ética:

- Aconselhar os servidores quanto à conduta ética.
- Apurar infrações éticas e recomendar sanções administrativas.
- Propor a adoção de medidas que visem à prevenção de práticas antiéticas.

As Comissões de Ética atuam de forma autônoma e têm a responsabilidade de promover uma cultura de respeito às normas e princípios éticos no serviço público.

Conclusão

O **Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal** é uma ferramenta fundamental para garantir a integridade e a moralidade na Administração Pública. Ele estabelece diretrizes claras sobre o comportamento esperado dos servidores públicos, com o objetivo de promover a confiança da sociedade na atuação estatal e assegurar que o interesse público seja sempre priorizado.



2. Decreto nº 6.029/2007

Decreto nº 6.029/2007: Sistema de Gestão da Ética

O **Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007**, institui o **Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal**, com o objetivo de promover a observância e a aplicação de princípios éticos no âmbito da Administração Pública. Ele estabelece diretrizes para assegurar que os atos e condutas dos agentes públicos estejam alinhados aos valores da integridade, moralidade e transparência.

Este decreto reforça a importância da ética como fundamento das relações entre os agentes públicos, o Estado e a sociedade, promovendo padrões elevados de conduta e o cumprimento do interesse público. Além disso, cria instrumentos específicos para disseminar e fiscalizar a conduta ética no serviço público.

Objetivos do Decreto

O Decreto nº 6.029/2007 busca:

- Estabelecer uma cultura ética na Administração Pública, valorizando os princípios de probidade e moralidade administrativa.
- Proporcionar ferramentas para identificar e corrigir desvios éticos.
- Garantir a conformidade das ações dos agentes públicos com os interesses da coletividade.
- Promover a transparência e o controle social no âmbito do Poder Executivo Federal.

Ao assegurar a uniformidade nos padrões éticos, o decreto contribui para fortalecer a confiança da sociedade na Administração Pública, além de proteger a dignidade da função pública e a reputação das instituições.

Sistema de Gestão da Ética

O Sistema de Gestão da Ética, instituído pelo decreto, é composto por órgãos e entidades que atuam para promover e monitorar a ética no âmbito do Poder Executivo Federal. Entre suas funções estão a elaboração de normas, a supervisão de condutas e a disseminação de boas práticas.

Principais Elementos do Sistema

1. **Comissão de Ética Pública (CEP):** A **Comissão de Ética Pública** é o órgão central do Sistema de Gestão da Ética. Sua função principal é orientar, supervisionar e fiscalizar a conduta ética dos agentes públicos do Poder Executivo Federal.
 - A CEP é composta por sete membros, escolhidos entre brasileiros de idoneidade moral e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República.
 - Suas atribuições incluem a emissão de pareceres, recomendações e resoluções sobre questões éticas.
2. **Comissões de Ética nas Entidades e Órgãos:** Cada órgão ou entidade do Poder Executivo deve constituir uma **Comissão de Ética**, responsável por implementar as diretrizes do Sistema de Gestão da Ética no âmbito local. Essas comissões atuam preventivamente, promovendo a ética e resolvendo casos de conflitos éticos de menor complexidade.
3. **Unidade de Coordenação:** É responsável por articular e integrar as ações das comissões de ética, promovendo a padronização de procedimentos e a disseminação de boas práticas.

Princípios Éticos e Condutas Esperadas

O **Decreto nº 6.029/2007** reforça que os agentes públicos devem pautar suas ações e decisões nos valores éticos do serviço público, assegurando a conformidade de suas condutas com os princípios constitucionais e administrativos. Esses princípios servem como guias para o comportamento dos servidores, promovendo confiança, integridade e eficiência no atendimento ao interesse coletivo.

Interesse Público

O princípio do interesse público estabelece que todas as decisões e ações tomadas pelos agentes públicos devem priorizar o bem coletivo, acima de qualquer vantagem pessoal ou de terceiros. O servidor público é um representante do Estado e, como tal, tem a responsabilidade de garantir que sua atuação esteja sempre voltada para a promoção do bem-estar da sociedade.

Exemplo: Um servidor responsável pela concessão de licenças ambientais deve agir com imparcialidade, assegurando que as decisões respeitem a legislação e os interesses coletivos, mesmo diante de pressões de empresas ou particulares que busquem vantagens indevidas.

Transparência

A transparência é essencial para que a Administração Pública seja acessível e compreensível para todos os cidadãos. Esse princípio exige que os atos administrativos sejam divulgados de maneira clara e objetiva, permitindo o controle social e o acompanhamento das decisões tomadas pelos agentes públicos. A transparência está intimamente ligada ao direito de acesso à informação, regulamentado pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Exemplo: Publicar regularmente as despesas de um órgão público em um portal de transparência, detalhando os valores gastos e os contratos firmados, é uma forma de assegurar que a sociedade saiba como os recursos estão sendo utilizados.

Integridade

A integridade diz respeito à honestidade, lealdade e compromisso dos servidores públicos com os valores éticos e legais do Estado. É fundamental que os agentes públicos ajam de forma íntegra, evitando qualquer conduta que comprometa a confiança da sociedade na Administração Pública.

Exemplo: Um servidor encarregado de compras públicas deve evitar qualquer relação que possa ser interpretada como favorecimento, como aceitar presentes ou vantagens de fornecedores, garantindo que suas decisões sejam imparciais e justas.

Imparcialidade

A imparcialidade exige que os agentes públicos tomem decisões baseadas em critérios objetivos e legais, sem permitir que interesses pessoais, preferências políticas ou relações interpessoais interfiram no cumprimento de suas funções. Esse princípio também impede que servidores utilizem suas posições para prejudicar ou favorecer alguém indevidamente.

Exemplo: Um fiscal de tributos que encontre irregularidades em uma empresa deve aplicar as penalidades previstas na legislação, independentemente do proprietário ser um amigo ou conhecido.

Condutas Esperadas dos Agentes Públicos

O Decreto nº 6.029/2007 também orienta sobre a conduta geral que os servidores devem adotar no exercício de suas funções. Entre as principais diretrizes estão:

1. **Postura Respeitosa e Profissional:**

Os agentes públicos devem tratar a sociedade, os colegas de trabalho e os superiores hierárquicos com respeito, cortesia e profissionalismo, mantendo um ambiente de trabalho ético e colaborativo.

Exemplo: Um atendente em uma repartição pública deve ouvir com paciência as demandas dos cidadãos, mesmo diante de reclamações ou insatisfações, buscando soluções dentro de suas atribuições.

2. **Respeito às Normas e Leis Vigentes:**

O cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares é essencial para a legitimidade das ações administrativas. Qualquer desvio de conduta que viole essas regras compromete a ética do serviço público e pode gerar sanções administrativas.

Exemplo: Um servidor que ocupa um cargo de chefia deve garantir que os processos licitatórios sob sua responsabilidade sigam estritamente a legislação pertinente.

3. **Evitar Conflitos de Interesse:**

O conflito de interesse ocorre quando um servidor tem interesses pessoais que podem interferir em suas decisões ou comprometer sua imparcialidade. Cabe ao agente público identificar situações de potencial conflito e comunicar à Comissão de Ética, caso necessário.

Exemplo: Um servidor que participe de um processo de seleção de fornecedores e tenha parentesco com um dos candidatos deve declarar-se impedido de continuar atuando no processo.

4. **Proteção ao Patrimônio Público:**

Os servidores têm a responsabilidade de preservar os recursos e bens públicos, garantindo que sejam utilizados de forma eficiente e para o benefício coletivo.

Exemplo: Um gestor deve evitar gastos desnecessários, priorizando contratações e investimentos que atendam ao interesse público de maneira sustentável.

5. **Confidencialidade em Informações Sensíveis:**

Os agentes públicos devem respeitar o sigilo de informações protegidas por lei, especialmente aquelas relacionadas à segurança nacional, processos administrativos sigilosos ou dados pessoais.

Exemplo: Um servidor que tenha acesso a dados confidenciais de uma investigação não pode divulgá-los a terceiros sem autorização legal.

Transparência e Educação Ética

O Decreto nº 6.029/2007 destaca a importância da transparência e da educação como instrumentos para promover uma cultura ética na Administração Pública. Entre as ações previstas, estão:

- **Divulgação do Código de Ética:** Todos os órgãos e entidades devem elaborar e disseminar códigos de ética específicos, baseados nos princípios gerais do decreto.
- **Capacitação e Formação:** A promoção de cursos e treinamentos sobre ética é uma das medidas para conscientizar os servidores públicos sobre a importância de sua conduta.
- **Publicação de Relatórios:** As comissões de ética devem elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, reforçando o compromisso com a transparência e o controle social.

Impacto do Decreto no Serviço Público

O Decreto nº 6.029/2007 trouxe importantes avanços para o fortalecimento da ética no serviço público brasileiro. Ele estabelece diretrizes claras para orientar a conduta dos agentes públicos, prevenindo abusos e promovendo a responsabilidade no exercício das funções públicas.

Além disso, ao criar um sistema integrado de gestão da ética, o decreto promove maior uniformidade e eficiência no tratamento de questões éticas, fortalecendo a imagem da Administração Pública perante a sociedade.

Conclusão

O **Decreto nº 6.029/2007** é um marco na institucionalização da ética no serviço público brasileiro. Ele assegura que os princípios éticos sejam observados no cotidiano da Administração Pública, protegendo o interesse público e promovendo uma gestão mais transparente, íntegra e eficiente. Por meio do Sistema de Gestão da Ética, o decreto proporciona mecanismos para prevenir conflitos de interesse, orientar a conduta dos servidores e responsabilizar eventuais desvios, contribuindo para a consolidação de um Estado ético e democrático.



DECRETO Nº 6.029, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2007.

Vide Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008

Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe:

I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública;

II - contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública;

III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;

IV - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.

Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:

Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:

I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;

II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994; e

III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.

Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.

§ 1º A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.

§ 2º O Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da Comissão.

§ 3º Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, estabelecidos no decreto de designação.

Art. 4º À CEP compete:

I - atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública;

II - administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo:

a) submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento;

b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos;

c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas;

III - dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994;

IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal;

V - aprovar o seu regimento interno; e

VI - escolher o seu Presidente.

Parágrafo único. A CEP contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.

Art. 5º Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto no 1171, de 1994, será integrada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de três anos.

Art. 6º É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta:

I - assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano;

II - conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública.

Art. 7º Compete às Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º:

I - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade;

II - aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:

- a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento;
- b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos;
- c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes; e
- d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;

III - representar a respectiva entidade ou órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9º; e

IV - supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas.

§ 1º Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.

§ 2º As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas.

Art. 8º Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta:

- I - observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;
- II - constituir Comissão de Ética;
- III - garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão cumpra com suas atribuições; e
- IV - atender com prioridade às solicitações da CEP.

Art. 9º Fica constituída a Rede de Ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos I, II e III do art. 2º, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética.

Parágrafo único. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública.

Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios:

- I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;
- II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar; e
- III - independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste Decreto.

Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal.

Parágrafo único. Entende-se por agente público, para os fins deste Decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta.

Art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de Ética de que tratam o incisos II e III do art. 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa.

§ 2º As Comissões de Ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista.

§ 3º Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no **caput** deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação, no prazo de dez dias.

§ 4º Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada.

§ 5º Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética tomarão as seguintes providências, no que couber:

- I - encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso;

II -- encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria-Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto n o 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares; e

III - recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir.

Art. 13. Será mantido com a chancela de “reservado”, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.

§ 1º Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados.

§ 2º Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.

§ 3º Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as Comissões de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados.

Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.

Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor.

Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso.

Parágrafo único . A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses.

Art. 16. As Comissões de Ética não poderão escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade.

§ 2º Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.

Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.

Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.

Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética .

§ 1º Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no **caput**, a Comissão de Ética adotará as providências previstas no inciso III do § 5º do art. 12.

§ 2º As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética.

Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública.

Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública.

Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.

Art. 23. Os representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em Resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister.

Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença.

Art. 25. Ficam revogados os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2º e 3º do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 1º de fevereiro de 2007; 186ª da Independência e 119ª da República.

LUIZ
Dilma Rousseff

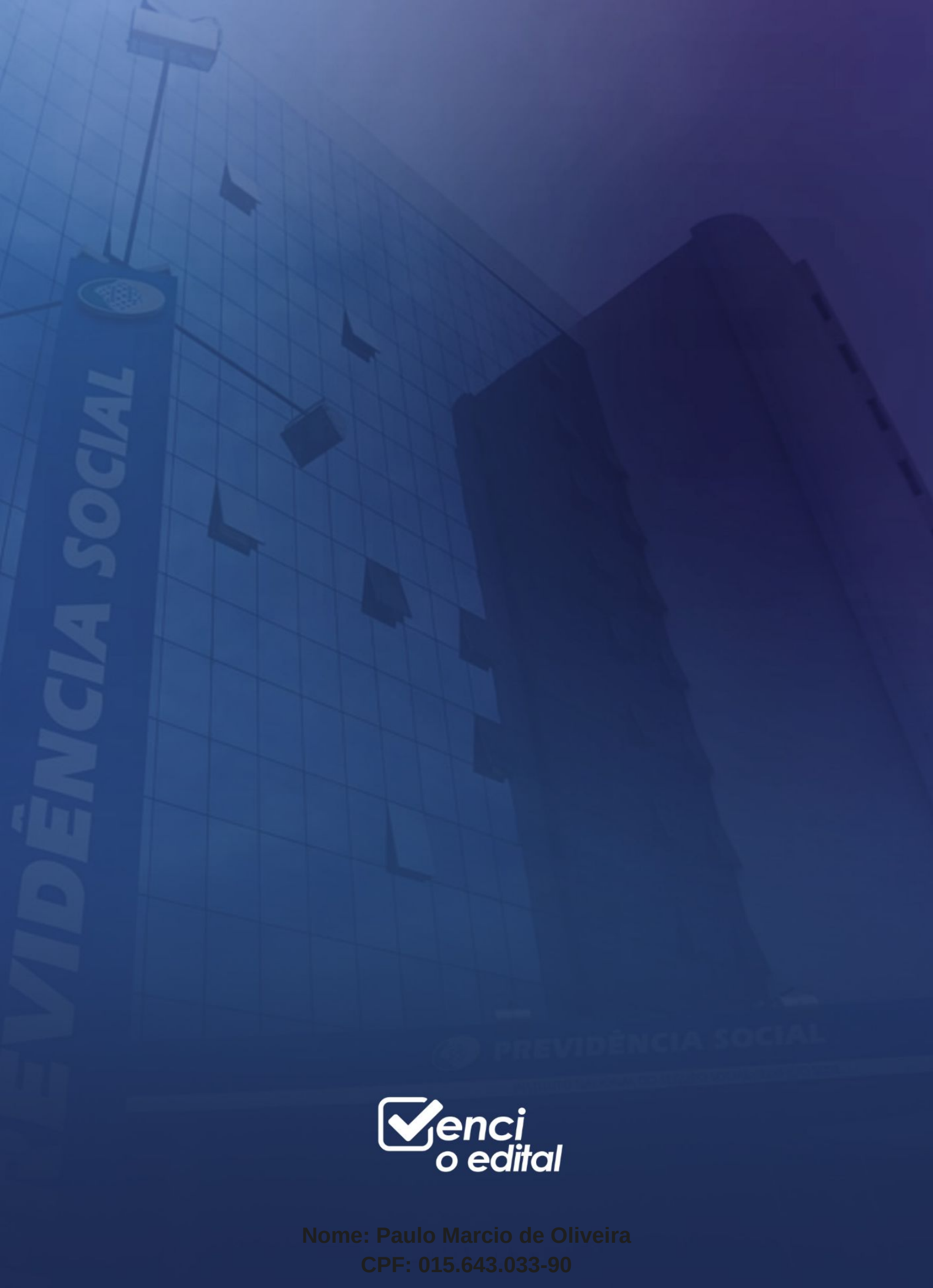
INÁCIO

LULA

DA

SILVA

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.2.2007



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90